※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

売主が宅地建物取引業者である場合の特約事項

宅地建物取引業法第8節（自ら売主となる場合の制限＝いわゆる「8種規制」）関係

本書は、売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者でない場合にのみ適用される 規制・特約をまとめたものです。売主が個人（消費者）である取引では、これらの規制は適用されません。
重要事項説明書は「37-1.売主宅建業者用／区分所有建物（敷地権）」の書式を使用してください。

0. 当事者及び取引の概要

売主	**株式会社ノースリノベ** **札幌市中央区南一条西六丁目12番地3** **宅地建物取引業免許　北海道知事 石狩（3）第9218号** **（公社）全日本不動産協会 会員／（公社）不動産保証協会 社員** **弁済業務保証金分担金の供託所：（公社）不動産保証協会　東京都千代田区岩本町〇丁目〇番〇号** **代表取締役　小樽　健一／専任の宅地建物取引士　豊平　美紀（北海道知事 第〇〇〇〇〇号）**
買主	個人（宅地建物取引業者ではない）
取引態様	**売主（自ら売主）　※媒介業者は介在しません**
売買代金	**34,800,000円（うち建物価格18,000,000円・消費税1,636,363円を含む）**
契約予定日	2026年10月25日
引渡予定日	2026年11月30日
契約場所	**売主の事務所（札幌市中央区南一条西六丁目12番地3）**

1. 手付金の額の制限（宅建業法第39条第1項）

手付金の額	**5,000,000円**
売買代金に対する割合	**14.37%**
法定の上限	**売買代金の10分の2（＝6,960,000円）**
適否	**適合（5,000,000円 ≦ 6,960,000円）**
手付の性質	**解約手付とする（宅建業法第39条第2項）** **買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額（10,000,000円）を現実に提供して、　相手方が契約の履行に着手するまでは契約を解除することができます。** **手付解除の期限：2026年11月13日（これを過ぎると手付解除はできません）**

2. 手付金等の保全措置（宅建業法第41条の2）　※重要

保全措置の要否	**必要** **本物件は完成物件（工事完了後の物件）であり、　受領する手付金等の額が売買代金の10%（3,480,000円）及び1,000万円のいずれかを　超える場合に保全措置が必要となります。** **手付金5,000,000円 ＞ 3,480,000円　のため、保全措置を講じる必要があります。**
保全措置の方法	**保証委託契約（宅建業法第41条の2第1項第1号）**

保全措置を行う機関	**株式会社ジャパン住宅保証（国土交通大臣指定） 東京都港区〇〇〇丁目〇番〇号**
保証書番号	**JHG-2026-047281**
保証の範囲	手付金5,000,000円の全額
保証期間	手付金受領日から、買主への所有権移転登記の完了まで
重要な留意点	**・売主は、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領することができません。 ・保全措置を講じない場合、買主は手付金等の支払を拒むことができ、　この場合において買主は債務不履行の責任を負いません（宅建業法第41条の2第5項）。 ・保証書は手付金の受領と引換えに買主へ交付します。 ・売主が倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、　買主は保証機関に対し手付金5,000,000円の返還を請求できます。**
中間金	なし（手付金のほかに引渡前に授受する金銭はありません）

3. 契約不適合責任についての特約の制限（宅建業法第40条）

責任を負う期間	**引渡しの日から2年間 （2026年11月30日 ～ 2028年11月29日）**
法の定め	宅建業法第40条により、売主が宅地建物取引業者である場合、 種類又は品質に関する契約不適合について、その不適合を売主に通知すべき期間を **引渡しの日から2年以上**とする場合を除き、 民法の規定（不適合を知った時から1年以内に通知）より買主に不利となる特約をしてはなりません。 これに反する特約は無効となり、民法の規定が適用されます。
責任の内容	買主は、目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、 売主に対し、追完請求（修補・代替物の引渡し）、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができます。
対象外	買主が契約締結時に知っていた不適合、本物件状況等報告書及び設備表に記載された事項、通常の経年変化・自然損耗、買主の使用方法に起因するものは対象外です。
設備の保証	**設備表に「〇」と記載した主要設備について、引渡しの日から2年間、 売主が修補の責任を負います（消耗品、経年による性能低下を除く）。**
瑕疵担保責任の履行に関する措置	**既存住宅売買瑕疵保険に加入済（宅建業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の2） 保険法人：株式会社住宅あんしん保証／証券番号 AJ-2026-K-018742 保険期間：引渡日から5年間（2031年11月29日まで）／保険金額 1,000万円 対象：専有部分の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分 ※売主が倒産等により責任を履行できない場合、買主は保険法人に直接保険金を請求できます。**

4. クーリング・オフ（宅建業法第37条の2）

本件における適用	**適用なし（予定） 買主が売主の事務所において買受けの申込み及び契約の締結を行う予定であるため、 クーリング・オフの規定は適用されません。**
制度の概要	買主が、売主の事務所その他一定の場所（専任の宅地建物取引士を置くべき場所等）**以外の場所**で 買受けの申込み又は売買契約を締結した場合、次のいずれにも該当しないときは、書面により申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。 一　クーリング・オフができる旨及びその方法について**書面で告げられた日から起算して8日を経過**したとき 二　買主が**物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った**とき

効果	撤回・解除は書面を**発した時**に効力を生じます（発信主義）。 売主は、受領した手付金その他の金銭を**速やかに全額返還**しなければならず、 損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
留意事項	**買主の自宅又は勤務先において買主から申出があった場合に行う契約については クーリング・オフの適用はありません。 一方、喫茶店、ホテルのロビー、モデルルーム以外の現地等で契約した場合は適用されます。** **※契約場所が変更となる場合は、改めてクーリング・オフの適用の有無を説明します。**

5. 損害賠償額の予定等の制限（宅建業法第38条）

違約金（損害賠償額の予定）	**売買代金の20%　＝　6,960,000円**
法定の上限	**売買代金の10分の2（＝6,960,000円）　→　適合**
備考	これを超える部分の定めは無効となり、20%を超える部分については効力を生じません。

6. その他の8種規制に関する事項

規制の内容	本件の該当	説明
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限（法33条の2）	適合	売主は令和8年6月12日に所有権を取得済（登記済）であり、自己の所有物件です。
割賦販売契約の解除等の制限（法42条）	該当なし	割賦販売ではありません。
所有権留保等の禁止（法43条）	該当なし	代金全額の支払と引換えに所有権移転登記を行います。
契約の解除（法37条の2）	**上記4のとおり**	－

7. 融資利用の特約（ローン特約）

融資申込先	北洋銀行 円山支店
融資予定額	28,000,000円
融資承認取得期限	**2026年11月14日**
契約解除期限	**2026年11月18日**
効果	**上記期限までに融資の全部又は一部について承認が得られなかった場合、 買主は本契約を解除することができます。この場合、売主は受領済の手付金5,000,000円を 無利息で速やかに全額返還し、買主は違約金等を負担しません。**

8. 支払金又は預り金の保全措置（宅建業法第35条第1項第13号）

保全措置の有無	**講じない**
理由	本件において売主が受領する手付金5,000,000円は、 宅建業法第41条の2に基づく**手付金等の保全措置の対象**であり、 同法施行規則第16条の3第1号により「支払金又は預り金」には該当しません （上記2のとおり保証委託契約による保全措置を講じます）。 なお、売主が受領するその他の金銭（固定資産税等の精算金、管理費等の精算金）は、引渡しと同時に授受するものであり、保全措置の対象外です。

9. 決済時の諸費用（概算）

項目	金額（円）	備考
売買代金残金	29,800,000	34,800,000 － 手付金5,000,000
固定資産税・都市計画税 精算金	**13,273**	**1月1日起算／買主負担32日分**
管理費・修繕積立金 精算金	**23,456**	**管理費14,500＋修繕積立金8,200＝月額22,700円　11/30の1日分 756円（22,700×1÷30）＋ 売主が前払済の12月分 22,700円　※本組合は「翌月分を当月27日に口座振替」のため、12月分は11/27に売主が支払済**
駐車場使用料 精算金	12,400	11/30の1日分 400円 ＋ 前払済の12月分 12,000円
所有権移転登記費用（登録免許税＋司法書士報酬）	約 180,000	住宅用家屋証明書による軽減適用後
根抵当権抹消登記費用	－	**売主負担**
抵当権設定登記費用（買主の住宅ローン）	約 140,000	－
印紙税（売買契約書）	10,000	軽減措置適用後
火災保険料（5年一括）	約 65,000	地震保険付帯／積雪寒冷地のため雪災担保を含む
仲介手数料	**0**	**売主直販のため不要**

※ 管理費等の精算方法（日割か月割か）は売買契約書の定めによります。上記は日割計算の例示です。
※ 不動産取得税（後日納付）は軽減措置適用後 0円となる見込みです。

2026年10月10日

株式会社ノースリノベ

宅地建物取引士　　豊平　美紀（北海道知事 第〇〇〇〇〇号）　印